

1517467-78.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... assalto. Tem duas condenações, por tráfico de drogas e por roubo. Tinha mandado de prisão pendente. Tem 25 anos de idade. Não conhecia os policiais anteriormente. Teve passagens pela Fundação Casa por roubo e por invasão. Em que pese a versão ensaiada pelos réus em juízo, a verdade é que o conjunto probatório revelou-se desfavorável a todos, tanto quanto firme e concatenado, apto a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1517467-78.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517467-78.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194716/2021 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 19123517 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 4183/21/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2194716 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX LIMA PRADO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 875/2021. VISTOS. ALEX LIMA PRADO e GABRIEL DA SILVA LEITE, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública e devidamente processados como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 19 de julho de 2021, por volta das 9h, na Rua 28 de setembro, altura do número 1555, nesta cidade, em unidade de desígnios e identidade de propósitos com mais um indivíduo, durante conhecido estado de calamidade, teriam subtraído para todos, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Peugeot de placas EYZ1418, um celular, e uma bolsa com objetos pessoais, em desfavor da vítima Iraciley Maria Lindoso e Silva Otsubo. Houve prisão em flagrante dos dois acusados, para ambos convertida em preventiva, conforme r. decisão proferida pelo Juízo do Plantão (fls. 76/81). A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2021 (fls. 107/108). A fls. 158/159, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de REGIVAN GUEDES DA SILVA SOUZA, identificado, através de perícia papiloscópica, como sendo o terceiro roubador, que conduzia o veículo placas BIS-8639 e que teria logrado êxito na fuga (fls. 117/127). A fls. 203/205, o Ministério Público aditou a

denúncia para incluir na imputação REGIVAN GUEDES DA SILVA SOUZA, qualificado indiretamente a fls. 128, como coautor, em comparsaria com Alex e Gabriel, durante o estado de calamidade. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de Regivan. Por decisão proferida em 22 de setembro de 2021, este juízo recebeu o aditamento à denúncia para incluir REGIVAN GUEDES DA SILVA SOUZA no polo passivo. Na mesma oportunidade, foi decretada a prisão preventiva de Regivan (fls. 208/210), expedido mandado de prisão, cumprido em 27 de outubro de 2021 (fls. 224/235). Citados, os réus apresentaram respostas à acusação. Link contendo imagens e vídeos do dia dos fatos a fls. 247. Produziu-se prova oral, com a oitiva da vítima, de três testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa (réu Alex) e interrogatórios. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403 do CPP. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede o pedido contido na denúncia e seu aditamento. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 04/10, pelo auto de exibição, apreensão e entrega do veículo e celular subtraídos, localizados em poder dos acusados Alex e Gabriel (fls. 30/31), pelo auto de exibição e apreensão do veículo Parati utilizado pelos roubadores, de peças de vestuário e aparelhos celulares (fls. 32/33), pelo laudo pericial papiloscópico de fls. 136/146, que identificou o terceiro roubador como sendo o acusado Regivan, através de impressões digitais colhidas do veículo Parati, placas BIS-8639, pelo link de filmagem do crime e da detenção dos réus https://tj-sp-my.sharepoint.com/personal/ocasarim_tj-sp_jus-br/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Focasarim%5Ftj-sp%5Fjus%5Fbr%2FDocuments%2F1517467%2D78%2E2021%2E8%2E26%2E0228, e pela prova oral colhida. Da mesma forma, a autoria criminosa dos três réus ficou evidenciada. Na fase policial, o réu Gabriel preferiu o silêncio (fls. 20). Já o réu Alex alegou que estava na rua em que morava, quando um dos seus colegas, condutor do veículo Parati, ofereceu-lhe uma carona até o centro de São Paulo. Dentro do veículo estavam o condutor e o réu Gabriel. Alegou que num certo momento, uma viatura da Polícia Militar ordenou a parada do veículo, mas o condutor não obedeceu e acelerou. Logo depois, o condutor parou o veículo e saiu correndo para dentro da comunidade. Alex permaneceu dentro do veículo juntamente com Gabriel. Negou ter praticado qualquer crime e afirmou que não tinha conhecimento de que seus colegas tinham participado de roubo. Alex afirmou que seu colega, condutor do veículo, era procurado pela Justiça. Já o réu Regivan, posteriormente identificado pela Polícia Civil, foi indiretamente qualificado, razão pela qual o Ministério Público ofertou aditamento à denúncia (fls. 128). Em juízo, o réu Gabriel confessou apenas em parte a prática criminosa. Negou emprego de arma de fogo e inocentou os réus Alex e Regivan. Disse que roubou em comparsaria com um amigo de nome Vinicius. Estavam com a Parati, que lhe pertence, mas não está em seu nome. Ambos abordaram a vítima e mostraram simulacro. O interrogando abordou primeiro e Vinicius chegou em seguida. A vítima se assustou e sentou-se no chão. Negou ter derrubado a vítima no chão. Pediu a bolsa e o celular. Ela também deu a chave do carro. Entraram no carro dela e fugiram. Abandonaram o carro dela dois quarteirões depois. Então pegou seu veículo, que estava estacionado naquele local. Saiu dirigindo e negou haver um terceiro elemento na Parati. Depois foram para a vila e estacionaram a Parati. Vinicius foi embora com o simulacro. Jogou fora a bolsa e demais pertences da vítima. Encontrou Alex na vila e disse a ele que ia vender um telefone. Também viu Regivan e perguntou a ele se sabia onde era o centro de São Paulo. Regivan disse que os levaria. Alex também quis ir. Regivan foi dirigindo a Parati. No centro, não achou quem comprasse telefone. Na volta, receberam ordem de parada pelos policiais. Regivan é seu primo e fugiu quando soube que o celular era roubado. Regivan era foragido. As roupas que estavam no carro eram de sua propriedade. Praticou o crime com a jaqueta vermelha. Fez 22 anos. Enquanto adolescente, foi apreendido por roubo e receptação. Depois de maior, não foi preso e nem processado. Não conhecia os policiais anteriormente. Praticou o roubo para comprar fraldas. Alex e Regivan não tinham conhecimento do roubo praticado. Em juízo, o réu Alex alegou inocência. Alegou que estava na rua quando viu o réu Gabriel, que disse que estava indo para o centro vender um celular. Apresentou-se para ir junto porque queria passear. Era depois das 10h da

manhã. O réu Regivan apareceu na rua e disse que também iria ao centro para Gabriel vender o celular. Foram na Parati e não sabe a quem pertencia a Parati. Estava sentado no banco traseiro. Não conseguiram vender o celular. Na volta, foram seguidos por policiais e entraram numa rua sem saída. Regivan fugiu. Não se recorda se Gabriel jogou o celular pela janela. Na delegacia, a vítima reconheceu Gabriel. Não sabia se o celular era roubado. Não vestia toca e roupa de frio. Não sabia se Regivan era fugitivo da Justiça. Tem 29 anos de idade. Já foi preso por assalto e estava em cumprimento de pena, regime aberto. Não teve passagens pela Fundação Casa. Não conhecia os policiais anteriormente. Não confessou na delegacia. Em juízo, o réu Regivan alegou inocência. Disse que encontrou na esquina os réus Gabriel e Alex. Então Gabriel perguntou se sabia ir para o centro. Foi dirigindo o veículo Parati de Gabriel, que queria vender um celular. Gabriel não conseguiu vender porque o valor oferecido para compra era muito baixo. Os policiais vieram atrás e acelerou o veículo. Entrou numa rua sem saída e viu Gabriel jogar o celular pela janela. Só então Gabriel contou que era celular roubado. Então fugiu dos policiais porque era procurado por assalto. Tem duas condenações, por tráfico de drogas e por roubo. Tinha mandado de prisão pendente. Tem 25 anos de idade. Não conhecia os policiais anteriormente. Teve passagens pela Fundação Casa por roubo e por invasão. Em que pese a versão ensaiada pelos réus em juízo, a verdade é que o conjunto probatório revelou-se desfavorável a todos, tanto quanto firme e concatenado, apto a sustentar a condenação do trio pelo roubo duplamente majorado. A vítima Iraciley reconheceu o réu Gabriel sem qualquer titubeio, nas duas fases da persecução penal (fls. 16 e em juízo). Iraciley relatou a dinâmica dos fatos de maneira detalhada e tranquila. Contou que no dia dos fatos, por volta das 09h, estacionou seu veículo Peugeot, placas EYZ1418, na Rua 28 de Setembro, altura do número 1555, no bairro do Ipiranga. Ia levar o cachorro ao veterinário. Logo depois, atravessou a via pública, para deixar seu cachorro no veterinário. Iraciley estava com o cachorro no colo. Repentinamente, o acusado Gabriel, que vestia gorro e blusão vermelho, com aparelho nos dentes, abordou a vítima e a jogou no chão. Logo depois, Gabriel empunhou uma arma de fogo contra a cabeça da vítima, arrancou a bolsa de suas mãos, onde estava seu celular, e exigiu a entrega das chaves de seu carro. Alex era o segundo assaltante, de pele mais escura, que chegou por trás. A arma ficou próxima de sua cabeça e viu que era uma arma mesmo. Até hoje sente medo e lembra-se do que aconteceu. Pelas imagens das câmeras do petshop, identificou o segundo assaltante pela roupa, não pelo rosto. O segundo assaltante não a agrediu, só o primeiro agrediu. Gabriel pegou a chave e arremessou para Alex (como é possível ver pelas filmagens). Alex saiu dirigindo o carro roubado. Os dois fugiram juntos no carro. Além do carro, subtraíram também bolsa, celular, ferramentas. A polícia chegou muito rápido. Iraciley ficou muito desesperada porque não sabia de memória os telefones de seus entes próximos para avisar sobre o ocorrido. Por isso, quando os policiais chegaram, levaram-na para casa. No trajeto até sua casa, pelo rádio, ouviu quando os policiais foram avisados sobre a detenção de dois rapazes. A ofendida retornou para o petshop e conseguiu as imagens do assalto. A polícia foi informada sobre as placas do carro dos assaltantes. A ação policial foi muito rápida. Na delegacia, reconheceu seu aparelho celular, que ficou todo arrebitado. Também na delegacia, reconheceu os dois agentes que lhe abordaram. Reconheceu o primeiro agente (Gabriel), que foi quem lhe jogou no chão e apontou arma de fogo, e através das imagens do petshop, reconheceu o segundo assaltante pelas roupas (Alex).

As imagens são claras para demonstrar as roupas que os assaltantes usavam no momento do crime e que foram encontradas no veículo Parati em que estavam. Quando chegou na delegacia, a vítima já tinha visto as imagens do petshop (tanto do momento da abordagem quanto do momento da troca de roupas) e por isso pôde reconhecer Alex como sendo o segundo agente. Viu o rosto dele na delegacia. Havia duas jaquetas vermelhas, como viu pelas imagens das câmeras do petshop, e uma delas foi usada durante a prática do roubo. Na delegacia, também reconheceu as roupas que os dois agentes usavam e que foram localizadas dentro da Parati. Na delegacia, olhou para os dois réus e reconheceu apenas o primeiro agente, Gabriel. Não conseguiu ver o rosto do segundo agente, porque ele chegou por trás. Mas o segundo

agente foi reconhecido pelas roupas que usava no momento do crime, com toda segurança. Em juízo, a vítima reconheceu o réu Alex porque o viu na delegacia, no momento do reconhecimento que fez pelas roupas que ele usava no momento do roubo. Não viu o veículo Parati na cena do crime. O trauma foi muito grande. O veículo foi recuperado intacto, mas sua bolsa e seu celular não foram recuperados. Sua bolsa e sua carteira eram de valor elevado, da marca Victor Hugo. Teve elevado prejuízo, que calculou em R\$ 3.000,00. A chave roubada custava R\$ 600,00. Para consertar seu Iphone gastou, aproximadamente, R\$ 1.500,00. Não ficou machucada, mas ficou dolorida por alguns dias. Seu cachorro não ficou machucado. É advogada na área previdenciária. Não conhecia qualquer dos réus anteriormente. Em audiência, de maneira sigilosa, olhando para os três réus presos, cada qual num CDP diferente, a vítima reconheceu o réu com a placa de número 1 (réu Gabriel) como sendo quem lhe abordou e agrediu e reconheceu também o número 2 (réu Alex), que foi quem saiu dirigindo seu carro. Os policiais militares Willis e Taís, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentaram relatos seguros e coerentes com o que por ambos fora dito em solo policial. Ambos reconheceram os três réus em audiência e não os conheciam anteriormente. Contaram que o Copom irradiou que um veículo Parati, placas BIS-8639, estaria envolvido num roubo de celular ocorrido pela manhã, sendo vítima uma senhora. O veículo estava circulando pelas imediações do bairro Ipiranga. Diante dos fatos, os policiais passaram a patrulhar pela região, com vistas a localizar o veículo envolvido no roubo. Quando transitavam pela Avenida Dom Pedro I, depararam-se com o veículo Parati, ocupado por três indivíduos. Deram ordem de parada, que não foi respeitada. O motorista empreendeu fuga, furou todos os sinais vermelhos, iniciando-se uma perseguição que durou cerca de 20 minutos, com percurso de 5km. Durante a fuga, visualizaram o passageiro dianteiro arremessando um aparelho celular na Avenida Ricardo Jafet, 168, no Posto Shell. Uma viatura que estava no apoio parou no posto e constatou que o objeto arremessado era um Iphone. A perseguição continuou até a Rua Dom Antonio Galvão, altura do 418, quando o veículo ingressou numa rua sem saída e parou. Os ocupantes tentaram empreender fuga a pé, mas o condutor acabou atingindo a porta de um veículo estacionado na via pública, de placas PUQ0H28, de propriedade de Luis Fernando, o que impediu que o passageiro dianteiro empreendesse fuga. O condutor do veículo Parati conseguiu se evadir e não foi localizado, mas jogou um agasalho esportivo do time do São Paulo na via pública. O réu Gabriel era quem estava no banco do passageiro dianteiro. Já o réu Alex foi detido no banco traseiro. Indagados a respeito do motorista do veículo, os acusados disseram que ele era procurado pela Justiça e por isso tinha empreendido fuga, mas não forneceram sua qualificação. O veículo Parati, ocupado pelo trio de acusados, não tinha qualquer queixa. No entanto, foram encontradas duas blusas dentro do veículo, uma verde e uma vermelha, um gorro, um aparelho celular e diversas ferramentas. Então os policiais contataram a vítima, que compareceu na delegacia, reconheceu o celular Iphone arremessado, como sendo de sua propriedade, além de ter reconhecido o acusado Gabriel como um dos roubadores. A vítima apresentou um vídeo do assalto para os policiais, que constataram que um dos assaltantes trajava uma blusa vermelha e um gorro, as mesmas vestimentas encontradas no interior do carro Parati. Os vídeos do roubo, cujo link encontra-se a fls. 247, nomeados como RDO 4183-21 16DP (8) e RDO 4183-21 16DP (7), demonstraram que o primeiro assaltante, responsável pela abordagem da vítima, de fato estava vestindo uma blusa vermelha e gorro. O roubo tinha acontecido fazia poucos instantes. O veículo que circulou na área dos policiais era o carro usado pelos criminosos. O carro da vítima ficou na região do roubo. A vítima reconheceu os dois agentes e viu as imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial. A policial Taís viu o arremesso do celular e a viatura que vinha atrás resgatou o aparelho. O passageiro da Parati foi quem arremessou o celular roubado pela janela. No carro dos réus não foi encontrada arma. A policial Taís reconheceu os três réus, mas não se recordou da posição deles no veículo. A policial Taís reconheceu o réu com a placa de número 3, no CDP Mauá, como sendo o agente que fugiu. Como chegou bem próximo do veículo dos réus, Taís conseguiu visualizar o motorista. Taís era a encarregada da viatura, não a motorista. Taís calculou ter ficado a uns 50 metros de distância do motorista que

fugiu. O policial Willis calculou em 40 ou 50 metros sua distância até o motorista que se evadiu. O agente que fugiu usava um casaco vermelho. Taís não soube precisar o horário do roubo, que não aconteceu em sua área de atuação. O acompanhamento começou por volta de 11h30min, tendo a abordagem ocorrido por volta de 12h. Informalmente, a vítima reconheceu os dois rapazes detidos. Mas na delegacia, formalizou o reconhecimento de apenas um elemento. Para fins de reconhecimento dos réus detidos em flagrante, a vítima foi levada para uma sala própria da delegacia. Através de uma porta, olhou para os dois réus separadamente. A vítima foi segura no reconhecimento que fez e reconheceu os dois réus detidos. Os assaltantes tiraram gorro de frio e blusas de frio, localizados dentro do veículo Parati, no banco traseiro, e reconhecidos pela vítima como usados no momento do roubo. Os dois detidos feriram-se na colisão. Os policiais não tiveram contato com o carro roubado, que permaneceu em área diversa. O carro em que estavam os réus não era produto de roubo. Os réus negaram a prática criminosa. A vítima contou que o roubo tinha acontecido com emprego de arma e ela tinha sido empurrada ao chão. Mas os policiais não localizaram a arma usada no crime e nem a bolsa da vítima. A vítima disse que reconhecia o segundo elemento pela pele mais escura e pelas roupas que usou no momento do crime. Willis não se lembrou se chegou a ver as imagens do petshop. Os detidos disseram que o motorista foragido era procurado pela Justiça. O policial Willis disse que os réus com as placas de números 2 e 3 foram detidos em flagrante e o réu com a placa numérica 1 foi quem escapou do local. O réu com número 2 estava no banco traseiro e o número 3 estava no banco do passageiro. A testemunha Luiz Fernando, ouvida em juízo, disse que era responsável pelo veículo da marca Audi, modelo A3, placas PUQ-0H28, que estava estacionado na Rua Dom Antonio Galvão, próximo ao numeral nº 418. Luiz Fernando disse que estava no fundo de sua mecânica, quando visualizou um veículo passando em alta velocidade pela rua, sendo seguido por viatura da Polícia Militar. Quando saiu para a via pública, verificou o que estava acontecendo e percebeu que um veículo Parati, de cor bege, placas BIS-8639, estava parado e emparelhado com seu veículo. Também constatou que quando o passageiro da Parati abriu a porta do veículo, acabou atingindo a porta dianteira de seu carro, que ficou amassada e arranhada. Ficou desesperado porque o carro amassado não era seu. Na delegacia, foi solicitado a reconhecer os detidos, mas disse que não tinha condições de reconhecer porque só focou no carro amassado. Viu a vítima ser levada para reconhecer. Seu prejuízo foi de R\$ 300,00. Usou martelinho para recuperar a porta. Não viu quantos ocupantes havia no carro que passou em alta velocidade. Após a colisão, viu apenas um elemento prensado contra a porta de seu carro e a polícia já estava lá apontando arma. A testemunha de defesa Isabela conhecia o réu Alex porque trabalhou em sua oficina mecânica, de segunda a sábado. Conhecia de vista o réu Gabriel porque moravam próximos. Não sabia se Alex e Gabriel se conheciam. Não conhecia Regivan. Soube da prisão de Alex no final da tarde, através da esposa de Alex. No dia dos fatos, Alex não foi trabalhar porque não tinha serviço. Alex era excelente funcionário. Não tinha conhecimento de que Alex tinha sido preso. A testemunha de defesa Juciara é esposa de Alex e não conhecia os réus Gabriel e Regivan. Soube da prisão do marido quando chegou do trabalho. Alex trabalhava de segunda a sábado e sua patroa era Isabela. O réu Alex já tinha sido preso e estava na rua fazia um ano, mais ou menos. Com efeito, o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos três réus, como autores em crime de roubo, com dupla causa de aumento de pena; inviável absolvição por insuficiência probatória de qualquer deles. A vítima e as testemunhas não conheciam os réus anteriormente, como eles próprios confirmaram em interrogatórios judiciais, de modo que não tinham qualquer interesse escuso, demonstrado pelas defesas, para pretenderem prejudicá-los gratuitamente. Seus relatos revelaram-se desinteressados e bem concatenados, certo que as defesas nada provaram que possa desabonar a idoneidade moral da vítima ou a conduta profissional dos policiais militares. Assim, suas palavras devem merecer a credibilidade deste juízo e podem sobrepor-se à versão ensaiada pelos réus. O réu Gabriel foi reconhecido nas duas fases da persecução penal pela vítima, bem como pelos policiais militares Willis e Taís, que também reconheceram Alex e Regivan. Gabriel foi quem abordou a vítima com arma de fogo e a agrediu, jogando-a ao solo. A

encarregada da viatura Taís explicou como gravou a fisionomia de Regivan, que dirigia o veículo Parati e logrou fuga do local da abordagem policial. Taís explicou que chegou bem próximo do veículo dos réus, cerca de 50 metros, e assim pôde visualizar o motorista. O policial Willis também se aproximou do veículo dos réus, cerca de 40 ou 50 metros, o suficiente para ver o réu que escapou. O acusado Gabriel era o passageiro do veículo Parati, que tentou abrir a porta com o veículo ainda em movimento, para se evadir da abordagem policial. O vídeo, nomeado como RDO 4183-21 16DP (3), capturou o momento da tentativa de fuga de Gabriel, que ocupava o banco do passageiro do veículo Parati e bateu a porta no veículo ao lado, o que o impediu de fugir. Também foi possível visualizar o motorista abrindo a porta e se evadindo do local da abordagem. O fato de o policial Willis ter trocado, em audiência, a posição dos réus no carro não afetou a força do conjunto probatório amalhado, eis que reconheceu firmemente os três réus, tal e qual sua colega de farda, que chefiava a equipe policial. E além dos reconhecimentos policiais que incriminaram Regivan, também há imagens e vídeos, além de perícia papiloscópica. Embora o condutor do veículo Parati tenha logrado fuga, ele foi identificado após exame pericial das impressões digitais colhidas no veículo Parati. Há que se ressaltar que a cabal demonstração da autoria se fez possível em decorrência do excelente trabalho de investigação, desempenhado pela Polícia Civil, que requisitou exame pericial no veículo Parati, utilizado para dar fuga aos acusados, bem como coleta de impressões digitais, que resultaram no laudo papiloscópico de fls. 117/127. A perícia atestou que os fragmentos de impressões papilares sob nºs 184488, 184490, 184491 e 184496 coincidiam, respectivamente, com os dedos polegar direito, polegar direito, polegar esquerdo e polegar esquerdo do acusado Regivan Guedes da Silva Souza. Portanto, não há dúvidas de que as impressões digitais serviram de base para identificação do acusado Regivan, condutor do veículo Parati. Das 17 impressões papilares colhidas no veículo Parati, para fins de confronto papiloscópico, 4 delas pertenciam ao acusado Regivan. Os fragmentos de impressões papilares nºs 184488, 184490 e 184491 foram colhidos do retrovisor interno do veículo Parati; o fragmento de impressão papilar nº 184496 foi colhido da porta esquerda no lado interno do veículo Parati, ou seja, mesmo lado do motorista do veículo. Quanto ao réu Alex, detido no banco traseiro do veículo Parati, também foi reconhecido pela vítima em audiência, como sendo o segundo assaltante, que chegou por trás, logo em seguida ao réu Gabriel. Os policiais afirmaram que a vítima havia reconhecido Alex informalmente, mas preferiu não formalizar o reconhecimento dele na delegacia. Em juízo, contudo, a vítima bem esclareceu que conseguia sim reconhecer Alex e foi capaz de formalizar seu reconhecimento em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao mesmo tempo em que explicou que conseguiu reconhecer Alex pelas roupas que ele usava durante o crime, pela cor da pele e pela compleição física. Em seguida à prática criminosa, os assaltantes mudaram de roupas. Gabriel tirou o gorro de frio e o agasalho vermelho, peças depois localizadas dentro do veículo Parati, no banco traseiro. Alex também mudou o agasalho verde do momento do crime para o agasalho cinza, com o qual foi detido, sendo que o agasalho verde foi localizado na Parati. Na delegacia, essas peças de vestuário foram reconhecidas pela vítima como usadas no momento do roubo. A vítima reconheceu as roupas que o segundo agente usava (réu Alex) e que foram localizadas dentro da Parati. A vítima viu as imagens das câmeras de segurança do petshop, logo após o roubo, e então reuniu os elementos suficientes que lhe permitiram reconhecer Alex, que saiu dirigindo seu veículo e foi detido dentro da Parati, juntamente com Gabriel, após perseguição policial. Os réus Alex e Gabriel fugiram no veículo da vítima, mas trocaram de carro, assim como trocaram de roupas. Ambos passaram para o veículo Parati, dirigido por Regivan, que os aguardava nas proximidades do local do crime para dar cobertura e fuga. E pelas imagens das câmeras de segurança da localidade e pelo que foi apreendido no veículo Parati, foi possível constatar que havia três agasalhos vermelhos, cuidadosamente escolhidos pelos réus para confundir vítima e testemunhas. A fls. 37 consta o agasalho vermelho, com símbolo do time de futebol São Paulo, apreendido dentro da Parati. A fls. 34 consta o agasalho vermelho com listras azuis e detalhe branco, também apreendido dentro da Parati. E conforme o vídeo 3, às 12:08:52 até 12:08:55, o acusado Regivan abriu a porta do

veículo Parati ainda em movimento e escapou pelo banco do motorista, também usando um agasalho vermelho, com o qual logrou fuga e tornou-se foragido. Pelo vídeo 8, RDO 4183-21 16DP (8), aos 49 segundos até 52 segundos, no momento da abordagem criminosa, o réu Gabriel usava o agasalho vermelho de listras azuis e detalhe branco, como disse a vítima. Gabriel também usava touca de lã, apreendida no veículo Parati (fls. 35), conforme vídeo 7, RDO 4183-21 16DP (7), 9h18min, como também referido pela vítima. Gabriel também tinha aparelho fixo nos dentes, como dito pela vítima e comprovado pelas fotografias de fls. 42/43. No momento do crime, o réu Alex usava agasalho verde, conforme se vê aos 50 segundos do vídeo RDO 4183-21 16DP (8). Contudo, Alex foi detido com outro agasalho, cinza, conforme fotografia de fls. 38. Mas o agasalho verde foi apreendido no veículo Parati, conforme fls. 36 e reconhecido pela vítima. O réu Regivan passou correndo em fuga nos vídeos RDO (2) às 12:09:00 e (1) às 12:08:59, de distintas câmeras de segurança, em ambos usando a jaqueta vermelha com a qual pulou do veículo Parati quando da abordagem policial, como já analisado. Ainda, pelo vídeo RDO 4183-21 16DP (6) é possível visualizar o veículo Peugeot, roubado da vítima às 09h18min, estacionando em via pública por volta de 09h18min33seg, sendo acompanhado, logo atrás, pelo veículo Parati. É possível constatar que o veículo Parati estacionou atrás do veículo Peugeot, de onde desceram dois roubadores, que abriram o portamalas do veículo roubado e transferiram objetos para o interior do veículo Parati. Logo depois, os roubadores abandonaram o veículo Peugeot da vítima e evadiram-se juntos no veículo Parati, a indicar que os três agentes estavam realmente mancomunados para a prática delitiva. Não pode passar despercebido que as condutas dos réus de trocarem de carros e de roupas demonstraram afinidade com práticas criminosas e grau de profissionalismo, empenhados em dificultar a ação policial e garantir impunidade. Os três réus têm passado de crimes. Alex é reincidente específico. Regivan também é reincidente e estava em cumprimento de pena quando tornou-se foragido. Embora primário, Gabriel possui passagens por roubo e receptação, enquanto adolescente. No mais, há que ser salientado que a vítima foi muito tranquila e firme em seu depoimento em audiência, afirmando e repetindo várias vezes a mesma coisa, diante de reiteradas reperguntas das três defesas constituídas. E no campo probatório, as palavras serenas e seguras da vítima de um assalto são sumamente valiosas, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, como no caso dos autos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. Assim, pode até mesmo sobrepôr-se à versão exculpatória, trazida pelos três réus em juízo para inocentar Alex e Regivan, notadamente porque bem amparada pelos demais elementos de prova, como verificado. Por outro lado, a localização de parte da res furtiva em posse dos réus, fez inverter a presunção de inocência, transferindo para eles o ônus de apresentar justificativa razoável, o que não é o caso. Como contaram os policiais militares, durante a perseguição ao veículo Parati, o réu Gabriel dispensou na via pública o celular Iphone, roubado da vítima Iraciley e recuperado pela equipe policial que viu o exato momento do arremesso do bem. Outrossim, o réu Alex foi detido dentro do veículo Parati, no banco traseiro, e reconhecido pelos policiais em juízo. Já o réu Regivan, que conseguiu se evadir quando da prisão em flagrante de seus comparsas, foi seguramente reconhecido pelos policiais militares, que realizaram a abordagem ao veículo Parati e visualizaram a fisionomia de Regivan, motorista do carro. De outra banda, a causa de aumento do emprego de arma, para incremento da grave ameaça, também ficou bem configurada, com base nas palavras seguras da vítima, nas duas fases da persecução penal. A vítima afirmou ter visualizado a arma de fogo em poder de Gabriel. Também nas imagens do assalto - link a fls. 247 - é possível visualizar a arma utilizada pelos roubadores. Para a configuração da majorante do emprego de arma, é suficiente o emprego ostensivo da arma durante o assalto, como forma eficaz de intimidação, na medida em que causou maior medo na vítima, que não tem obrigação de distinguir armas e pistolas, já que não é perita em balística. Nesse sentido, inclina-se a jurisprudência pátria, inclusive do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Mesmo em caso de não apreensão da arma utilizada no evento criminoso, mas com base nas palavras seguras da vítima, os nossos Tribunais têm reiteradamente decidido que incide a causa de aumento de pena

prevista no inciso

I do parágrafo 2º-A, do artigo 157, do Código Penal: "APELAÇÃO CRIMINAL - roubo MAJORADO pelo concurso de agentes e emprego de arma DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos - Palavras das vítimas as quais se confere maior relevo - Reconhecimento efetivado pelos ofendidos, aliado aos demais elementos de convicção, que dão a certeza do cometimento do delito pelo apelante - Depoimento prestado por policiais - Validade - Res furtiva apreendida em poder do acusado - Inversão do ônus da prova - Afastamento das qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes - Descabimento - Devidamente evidenciado o cometimento do roubo mediante comparsaria e emprego de arma de fogo - Desnecessidade de apreensão do artefato, quando a comprovação de sua utilização é suprida por outros elementos de convicção [...]" (TJ-SP - Apelação: 00011815220158260635, 4ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Camilo Léllis, publicado em 29/06/2017). "APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. [...] 4. Emprego de arma de fogo devidamente comprovado pelas palavras das vítimas, que disseram ter sido abordadas pelos réus, que estavam armados com armas de fogo. Prescindibilidade da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ." (TJ-SP - Apelação: 00088037520138260564. 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Relator Desembargador Airton Vieira, publicado em 11/11/2015). O concurso de agentes também está muito bem configurado, haja vista as palavras taxativas da vítima, no sentido de que ao menos dois indivíduos agiram mancomunados entre si e irmanados para a ação criminosa, dividiram tarefas para o sucesso da empreitada e fugiram juntos, na posse de todos os pertences subtraídos. Os réus Gabriel e Alex executaram o roubo. Gabriel estava armado e foi quem jogou a vítima ao chão e puxou sua bolsa, como se constata no vídeo do assalto (link a fls. 247). Alex deu cobertura e saiu dirigindo o veículo da vítima. Regivan ficou responsável pela condução do veículo Parati, utilizado para dar cobertura e fuga aos comparsas, após deixarem o veículo da vítima em via pública. Regivan estava em cumprimento de pena e assumiu a posição mais conveniente para não ser visualizado pela vítima. Permaneceu no veículo Parati, aguardando os dois executores do roubo chegarem com os bens subtraídos. Estava lá para dar cobertura e fuga, bem como para repartir o produto do crime. Era o chamado "cavalo", na gíria policial. Portanto, os três acusados agiram irmanados pelo mesmo desiderato criminoso e dividiram tarefas para a consecução do fim comum de roubar o veículo e os pertences da vítima. Pois bem. Este juízo ficou convencido, acima de qualquer dúvida razoável, acerca da responsabilidade criminosa dos três réus. Bem esmiuçados os fatos, realmente não convenceu a versão ensaiada que apresentaram em juízo, após entrevista conjunta com os três defensores constituídos. Do exposto, afastados os argumentos defensivos, verificado conjunto de provas realmente sólido e concatenado, perfeitamente apto a sustentar a condenação dos três acusados nos moldes da denúncia e aditamento. Passo ao cálculo das penas. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu Alex é reincidente específico (certidão de fls. 59/60). Alex possui uma condenação definitiva por roubo perante a 29ª Vara Criminal da Capital. Já o réu Gabriel é tecnicamente primário (certidão de fls. 63), embora possua um processo suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, perante a 1ª Vara Criminal da Capital, por direção sem habilitação. Gabriel também possui diversas passagens pela Fundação Casa (fls. 61/62). Já o réu Regivan é reincidente (certidão de fls. 308/310), com condenação definitiva por tráfico de drogas perante a 20ª Vara Criminal da Capital. Além disso, Regivan possui um processo em andamento por roubo perante a 13ª Vara Criminal da Capital. Nessa primeira fase de cálculo de pena, para os três réus, existem circunstâncias judiciais que determinam majoração em um sexto sobre a pena mínima do crime em que incorreram. Os acusados têm personalidade distorcida, carentes de valores morais

mínimos, que evidenciaram proximidade com crimes graves e considerável grau de profissionalismo, evidenciado pela troca de carros e de roupas após o roubo, como já explorado, com claras finalidades de tumultuar a investigação policial, dificultar reconhecimento pela vítima e manter impunidade. Ficou bem evidenciada a periculosidade do trio. Alex estava em cumprimento de pena quando dos fatos e Regivan estava foragido, com mandado de prisão pendente e passagens infracionais, enquanto adolescente. Ainda, houve emprego de desnecessária violência física contra a vítima, senhora que caminhava com o cachorrinho nos braços, e que mesmo sem esboçar reação, foi jogada ao solo. Houve clara desproporção de forças entre os jovens réus e a senhora vítima, que nem mesmo pôde amparar sua queda, para não derrubar o cachorrinho que levava no colo. A vítima disse que não ficou machucada, mas ficou dolorida por alguns dias e sentiu forte abalo emocional em decorrência do crime. Ressaltou que o trauma lhe foi pesado. Em acréscimo, a vítima sofreu prejuízo material importante. Sua bolsa, sua carteira e a chave do carro não foram recuperadas. Seu celular foi recuperado, mas estava danificado. Sua bolsa, sua carteira e a chave de seu carro tinham valores elevados, como declinou em audiência. Também gastou bastante no conserto do celular. Estimou seu prejuízo total em R\$ 5.100,00. Fixo as penas dos réus em QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS-MULTA. Na segunda fase de cálculo, porque comprovadamente reincidentes, elevo em um sexto as penas fixadas para Alex e Regivan e obtenho, para ambos, o resultado de CINCO ANOS, CINCO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA. Ainda na segunda fase, tendo em vista que o crime foi praticado durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), acolho o pleito do Ministério Público no sentido de reconhecer a incidência da agravante genérica de caráter objetivo, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Ao invés de os réus estarem obedecendo à quarentena no Estado de São Paulo, como era esperado de todo cidadão de bem e comprometido com a saúde pública, estavam circulando por vias públicas e praticando roubo. Além disso, é notório que o policiamento foi reduzido durante o período de pandemia, o que facilitou a ação criminosa. A pandemia mundial do covid-19 não foi causa da ação criminosa, mas pano de fundo, como previsto em lei penal em situações de calamidade pública. Por esse motivo, exaspero em um sexto suas penas e obtenho os resultados de SEIS ANOS, QUATRO MESES E SEIS DIAS DE RECLUSÃO E QUATORZE DIAS-MULTA para os réus Alex e Regivan e de CINCO ANOS, CINCO MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E DOZE DIAS-MULTA para o réu Gabriel. Embora Gabriel tenha admitido a prática do roubo, sua confissão foi apenas parcial e não pode beneficiá-lo, visto que claramente destinada a alterar a verdade dos fatos e levar o juízo a erro; o que ficou bem caracterizado pelo conjunto da prova colhida, como fartamente analisado. Gabriel modificou completamente a dinâmica dos fatos e pretendeu inocentar os corréus Alex e Regivan, reincidentes. Negou emprego de arma de fogo e alegou que teve apenas um comparsa, de nome Vinicius. É o entendimento dominante em nossos Tribunais: "A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexistente verdade total da dinâmica da ocorrência penal" (RJDTACRIM 31/84). "Em se tratando da atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de penas, confissão pela metade" (RJDTACRIM 33/56). "Para ser levada em consideração para a diminuição da pena, a confissão deve ser espontânea, sem a intervenção de fatores externos, demonstrando o agente ter-se arrependido do crime cometido; assim, se ele confessa visando apenas a inocentar o comparsa, não há como ser reconhecida a circunstância atenuante" (RJDTACRIM 30/77-8). "Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea no dictum do acusado que se retrata parcialmente em juízo, negando o rompimento de obstáculo, objetivando, provavelmente, a desclassificação para furto simples, com menor apenação" (RT 775/607). Na terceira fase de fixação de pena, tendo em vista a incidência da causa de aumento de pena descrita pelo inciso II, do parágrafo 2º, do artigo 157, do Código Penal, elevo as penas no mínimo previsto de um terço e obtenho os resultados de OITO ANOS, CINCO MESES E DEZOITO DIAS DE RECLUSÃO E DEZOITO DIAS-MULTA para os

réus Alex e Regivan e de SETE ANOS, TRÊS MESES E TRÊS DIAS DE RECLUSÃO E DEZOITO DIAS-MULTA para o réu Gabriel. Em razão da incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do parágrafo 2º-A, do Código Penal, aumento em 2/3 (dois terços) as penas fixadas, considerando a alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018. Obtenho, pois, as penas de QUATORZE ANOS, HUM MÊS E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA DIAS-MULTA para os réus Alex e Regivan e de DOZE ANOS, HUM MÊS E QUINZE DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA

DIAS-MULTA para o réu Gabriel. À míngua de outras circunstâncias que incidam sobre o cálculo das penas, torno-as definitivas. Considerando a situação econômica dos réus, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. O regime inicial de cumprimento de pena, para os três réus, é o fechado; único compatível com o quantum de pena fixado, com as personalidades agressivas e audaciosas dos réus, bem como adequado à repressão e contenção de condutas de roubo com emprego de arma e em comparsaria. O roubo é crime que espalha o medo e a insegurança entre a população honesta e ordeira, que mais tempo vive engaiolada em casa e no trabalho, com pânico de abordagens criminosas. A periculosidade do trio ficou evidente, a demonstrar que estão inaptos para o convívio social, com personalidades desvirtuadas e indiferença aos valores morais mínimos de respeito aos semelhantes. Ainda, Alex e Regivan são reincidentes, a indicar que as condenações anteriores não foram capazes de emendá-los e tornaram a delinquir gravemente, a demonstrar que seguem apostando na impunidade, acomodados à marginalidade. Também Gabriel já vinha no caminho marginal, com passagens infracionais por crimes patrimoniais, como admitiu em juízo. Regimes mais brandos não seriam suficientes para os réus. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e seu aditamento para condenar GABRIEL DA SILVA LEITE à pena de DOZE ANOS, HUM MÊS E QUINZE DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA DIAS-MULTA, em regime inicial fechado e piso mínimo legal, ALEX LIMA PRADO à pena de QUATORZE ANOS, HUM MÊS E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA DIAS-MULTA, em regime inicial fechado e piso mínimo legal, e REGIVAN GUEDES DA SILVA SOUZA à pena de QUATORZE ANOS, HUM MÊS E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA DIAS-MULTA, em regime inicial fechado e piso mínimo legal; todos por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal. Os réus permaneceram custodiados ao longo do trâmite processual. Agora que condenados por crime grave, em regime inicial fechado, com maior razão, não poderão apelar em liberdade. Recomendem-se-os na prisão em que se encontram. Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

P. R. I. C.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA